

Nr. 38 Ministerialdirektor Brecht an den Staatssekretär in der Reichskanzlei. 28. Dezember 1932¹*R 43 I/1883, S. 327–335 eigenhändig*²[Veränderter Entwurf eines Gesetzes über die Reichsreform³.]

Sehr verehrter Herr Planck!

Der Entwurf eines Reichsreform-Gesetzes, den ich seinerzeit auf Veranlassung des Herrn Ministerpräsidenten dem Herrn Reichskanzler zur vertraulichen persönlichen Kenntnis übersandte und dessen Empfang Sie mir freundlichst bestätigten⁴, hat inzwischen die anliegende veränderte Fassung erhalten. Das preußische Kabinett hat noch keine abschließende Stellung genommen⁵. Doch ist der frühere Entwurf durch die Neufassung so weit überholt, daß es sich empfiehlt, das dem Herrn Reichskanzler vorliegende Stück gegen dieses auszutauschen, mit der Bitte, auch dies nur persönlich und vertraulich zur Kenntnis zu nehmen.

Bitte wollen Sie aus diesen Entwürfen besonders eines entnehmen: daß, von allem anderen ganz abgesehen, gerade die *isolierte* Behandlung Preußens, in Verbindung mit der Unnormalität des Weges, für Preußen von Woche zu Woche unerträglicher wird. Glauben Sie einem genauen Kenner der Materie in allen ihren Verzweigungen, daß aus dieser Situation auch der neuen Reichsregierung immer größere Schwierigkeiten erwachsen müssen. Schließen Sie Frieden mit Preußen – oder Sie kommen nicht weit. Das liegt nicht an den Menschen, sondern in der Sache selbst.

Verzeihen Sie dieses offene Wort zum Jahresende. Aber es enthält die Vorbedingung für die guten Wünsche zum Jahreswechsel, nicht für meine persönlichen guten Wünsche für Sie – die sind bedingungslos –, aber dafür, daß sie in Erfüllung gehen können.

Meine Frau schließt sich der Kategorie bedingungsloser Wünsche für Sie und Ihre verehrte Gattin an. Wir sind über die Festtage fortgegangen, um den ausgebliebenen Sommerurlaub etwas nachzuholen. Hoffentlich haben Sie auch etwas Ruhe zum Jahreswechsel.

Ihr ergebener

Brecht

[Anlage⁶.]*Gesetz über die Reichsreform.*

¹ Eine Ortsangabe fehlt.

² Dem hschr. Brief ist die mschr. Anlage beigelegt.

³ Zur Vorgeschichte s. Dok. Nr. 14.

⁴ Der RK hatte durch StS Planck „seinen verbindlichsten Dank“ für die Übersendung des GesEntw. aussprechen und mitteilen lassen, daß er beabsichtige, der unterbrochenen „Unterredung mit Herrn MinPräs. Braun gleich nach Neujahr Fortsetzung zu geben“ (Planck an Brecht, 20.12.1932; R 43 I/1883, S. 319). – Zum Fortgang s. Dok. Nr. 42.

⁵ Das PrStMin. hatte am 16. 12. über den anliegenden, gegenüber dem VorEntw. veränderten GesEntw. beraten und beschlossen: „Da bei einigen Herren Staatsministern die Absicht bestand, noch Abänderungen in Vorschlag zu bringen und diese Abänderungswünsche dem Herrn Ministerpräsidenten schriftlich zugehen zu lassen, wurde nach erneuter Aussprache über den Gesetzentwurf die Beschlußfassung nochmals bis zur nächsten Sitzung des Staatsministeriums vertagt in der Erwartung, daß sich inzwischen auch die Frage, ob eine neue Regierung zustandekommt, geklärt haben wird.“ (Kabinettsprotokoll vom 16.12.1932; Nachl. Severing, Nr. 66). Die Bemerkung über eine mögliche neue Regierung bezieht sich auf die Bemühungen Görings und Kerrls, eine neue Regierung in Preußen unabhängig von den Fraktionen des LT mit Hilfe des RPräs. zustande zu bringen (Dok. Nr. 19).

⁶ Die auf den 16.12.1932 datierte Anlage entspricht der dem PrStMin. vorliegenden Kabinettsvorlage (gleicher Text in: Nachl. Severing, Nr. 66); sie weicht von der von Brecht später veröffentlichten Fassung dadurch ab, daß letztere Überschriften für die einzelnen Artikel und Anmerkungen zu offengebliebenen Fragen einzelner Bestimmungen enthält (Einzelheiten bei Arnold

Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zustimmung des Reichsrats verkündet wird, nachdem festgestellt ist, daß die Erfordernisse verfassungsändernder Gesetzgebung gewahrt sind.

Artikel I.

Reichsverwaltung wird, vorbehaltlich der Vorschrift des Artikels III, in Preußen und in den Ländern mit weniger als zwei Millionen Einwohnern die bisher staatliche Verwaltung

- | | |
|----|--|
| a. | der Polizei |
| b. | der Justiz |
| c. | der Gemeindeaufsicht |
| d. | der Gewerbeaufsicht |
| e. | der kirchlichen Angelegenheiten und der inneren Schulangelegenheiten einschließlich der Schulaufsicht. |

Artikel II.

- (1) Die Gesetzgebung in den im Artikel I bezeichneten Reichsgebieten hat nur das Reich, soweit es sie nicht ausdrücklich den bestehenden oder neu zu bildenden Gebietsteilen überträgt (Artikel III).
(2) Das Reich regelt durch Reichsgesetz in diesen Gebieten insbesondere:

- | | |
|----|---|
| 1. | die Verfassung der bestehenden oder neu zu bildenden Gebietsteile unter einheitlichem Namen, |
| 2. | die Grenzen der Gebietsteile; sie sind in der Weise zu ziehen, daß sie zweckmäßige Bezirke für die mittleren Verwaltungsbehörden des Reichs und die obersten Verwaltungsbehörden der Gebietsteile ergeben und daß Gebietsein-schlüsse vermieden werden; |
| 3. | die Aufsicht über die Gebiets-teile und Gemeinden, |
| 4. | die Zuständigkeit zur Ausfüh-rung der Gesetze. |

Brecht: Mit der Kraft des Geistes. S. 95–97). Über die weitere Behandlung der vorliegenden Fassung konnte nur wenig ermittelt werden, da das Protokoll der folgenden Staatsministerialsitzung vom 6.1.1933 keine weiteren Hinweise auf das Schicksal des GesEntw. enthält (Nachl. Severing, Nr. 67). In seiner Antwort an Brecht teilt Planck mit, daß er „den veränderten Entwurf“ dem RK vorgelegt habe, „nachdem ich zuvor selbst den Entwurf mit großem Interesse gelesen habe“. Dieser Brief Plancks vom 11.1.1933 ist in dem gleichen persönlich-familiären Stil gehalten wie der Brief Brechts (R 43 I/1883, S. 337). Über ein von RK v. Schleicher für den 26. 1. in Aussicht genommenes Gespräch mit Brecht über das Reichsreformprojekt berichtet dieser in seinen Memoiren (a.a.O., S. 98); diese Angaben sind inhaltlich identisch mit den in Dok. Nr. 66, Anm. 6 zit. Hinweisen auf die weitere Behandlung der übrigen pr. Gravamina. – Abweichungen von dem VorEntw. vom 9.12.1932 sind nachfolgend nur in Ausnahmefällen angemerkt.

Artikel III.

Den bestehenden oder neu zu bildenden Gebietsteilen und den Gemeinden sind alle Angelegenheiten zur selbständigen Regelung oder auftragsweise zu überlassen, bei denen nicht offenbar die Regelung durch das Reich wesentliche Vorteile für die Gesamtheit bietet.

Artikel IV.

In den außerpreußischen Ländern mit mehr als zwei Millionen Einwohnern erhält das Reich

- 1.
die Zuständigkeit zur Gesetzgebung (Artikel 7 der Reichsverfassung) über die Verwaltungsgerichtsbarkeit;
- 2.
die Zuständigkeit zur Grundsatzgesetzgebung (Artikel 10 der Reichsverfassung) über
 - a)
das allgemeine Verwaltungsrecht,
 - b)
den Verwaltungsaufbau der Länder und die Verfassung der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände), soweit zur Durchführung der Reichsaufgaben einheitliche Grundsätze erforderlich sind;
 - c)
das Prüfungswesen und die Anerkennung der Prüfungen.

Artikel V.

Die Landesregierungen (Regierungen der Gebietsteile) werden auf Zeit und zwar, soweit nichts anderes bestimmt wird, für die Dauer des Landtags bestellt. Die Regierung muß zurücktreten, wenn ihr das Vertrauen mit zwei Drittel Mehrheit bei Anwesenheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Abgeordneten entzogen wird.

Artikel VI.⁷

Die Vertretung der deutschen Länder (Gebietsteile) bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Reichs im Reichsrat wird durch Reichsgesetz neu geregelt.

Artikel VII.

Bis zur anderweitigen Regelung durch besonderes Reichsgesetz ist zur Ausführung der Artikel I–V, wie folgt, zu verfahren:

§ 1.

Die bisherigen Landes- und Provinzialverfassungen gelten in den Ländern unter zwei Millionen Einwohnern und in den preußischen Provinzen bis zur Neuregelung nach Artikel II Abs. 2 fort. An die Stelle der Bezeichnung Landesminister tritt jedoch die Bezeichnung Landesdirektor.

§ 2.

Zur Führung derjenigen Stimmen Preußens im Reichsrat, die bisher auf die preußische Staatsregierung entfallen, wird bis zur anderweitigen Regelung durch Reichsgesetz (Artikel VI) ein Landesdirektorium nach den Grundsätzen über die Bildung der preußischen Landesregierungen vom preußischen Landtag bestellt.

§ 3.⁸

Bis zu der in Artikel III vorgeschriebenen anderweitigen Regelung geht die bisherige preußische Staatsverwaltung auch in den im Artikel I nicht besonders aufgeführten Verwaltungszweigen auf das Reich über.

§ 4.

Bis zur anderweitigen Regelung müssen die Reichsminister, zu deren Geschäftsbereich die allgemeine Polizeiverwaltung, die allgemeine Hoheitsaufsicht über die Gemeinden und die kirchlichen und Schulangelegenheiten gehören, auch dann zurücktreten, wenn der preußische Landtag ihnen das Vertrauen durch ausdrücklichen Beschluß entzieht.

⁷ Gegenüber der Fassung vom 9. 12. neu eingefügt und am Rand (von der Hand des RK?): „Neu!“

⁸ Gegenüber der Fassung vom 9. 12. neu eingefügt.

Artikel VIII.

Kein Beamter kann den Übergang in eine Gebietsverwaltung auf Grund dieses Gesetzes ablehnen. Dies gilt auch für Richter.

*Artikel IX.*⁹

- (1) Dieses Gesetz tritt am in Kraft.
- (2) Die Reichsregierung hat den gesetzgebenden Körperschaften alsbald ein Gesetz vorzulegen, das den Wortlaut der Reichsverfassung entsprechend den Vorschriften dieses Gesetzes ändert.
- (3) Bis zur endgültigen Regelung durch Reichsgesetz erläßt die Reichsregierung die erforderlichen Ausführungsvorschriften durch Verordnung.
- (4) Das nutzbare preußische Staatsvermögen wird bis zur anderweitigen Regelung (Artikel III) vom Reich als Zweckvermögen zu Gunsten der Gesamtheit der preußischen Gebiete unter der Aufsicht des Landesdirektoriums (Artikel VII § 2) verwaltet.
- (5) Soweit durch Ausführungsgesetz oder Ausführungsverordnung Vermögensfragen geregelt werden, entscheidet der Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich auf Antrag darüber, ob finanzielle Interessen der beteiligten Gebiete unbillig beeinträchtigt werden; soweit das preußische Zweckvermögen (Abs. 4) beteiligt ist, steht das Antragsrecht vorläufig dem Landesdirektorium zu.

⁹ Gegenüber der Fassung vom 9. 12. ist dieser Artikel neugefaßt und erweitert.

Zitierhinweis

Nr. 38 Ministerialdirektor Brecht an den Staatssekretär in der Reichskanzlei. 28. Dezember 1932 in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Schleicher, bearb. von Anton Golecki, 1986, S. 164–168 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vsc-D38>